CONTRATO DE TRABALHO ESPECIAL DE JOVEM APRENDIZ

Termo de contratação nos termos dos artigos 428 a 433 da CLT, Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 9.579/2018

APRENDIZ

10.097/2000 e Decreto nº 9.579/2018 Por este instrumento particular de Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem por Prazo Determinado, de um lado como EMPREGADOR, de outro como APRENDIZ, devidamente assistida por sua REPRESENTANTE LEGAL, com a interveniência da ENTIDADE QUALIFICADORA e da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, celebram o presente contrato sob as cláusulas e condições a seguir expostas:

CONCEDENTE

Razão social: ÉRICA DAIANE JUSTINO DE SOUSA LTDA

Unidade: ALEXÂNIA

ENDEREÇO: QUADRA 28 LOTE 07, SETOR CENTRO

Cidade/UF: ALEXÂNIA-GO

CEP: 72930-000

Local de Estágio: Rapé Du Bom

FONE: (61) 99100-4179

CNPJ/MF: 23.396.612/0002-21

SEGMENTO: Privado

JOVEM APRENDIZ

Nome: GABRIELLY FREITAS PRIMO

Endereço: Rua 70 Quadra 283 Lote 08

Bairro: Setor Nova Alexânia

Cep: 72930-000

Cidade/UF: ALEXÂNIA

CPF:088.520.201-52

Data de Nascimento:26/04/2011

Nível: ENSINO MÉDIO

Período: 1

Fone: (62) 9904-6693

Curso: ENSINO MÉDIO

Matrícula: 16109208516

Filiação Mãe: Elisandra Freitas Lima

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: COLÉGIO ESTADUAL 31 DE MARÇO – COLÉGIO ESTADUAL

31 DE MARÇO – COE – ALEXÂNIA

Endereço: RUA JOÃO BOTELHO DE ANDRADE, S/º QD65 LT01/05

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ALEXÂNIA-GO

CEP: 72930-000

FONE: (62) 3336-2022

CNPJ/MF:00.668.958/001-17

AGENTE DE INTEGRAÇÃO

Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI – GOIÁS – INSTITUTO

EUVALDO LODI

Endereço: RUA 200-A, Nº 752

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cidade/UF: GOIÂNIA/ GOIÁS

CNPJ/MF: 01.647.298/0001-08

CEP: 74.645-110

Representante: HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Fone: (62) 3216-0300

Conforme a Cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E DA NATUREZA JURÍDICA

1.1. O presente instrumento tem por objeto a concessão de estágio

supervisionado ao(à) APRENDIZ, visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular.

1.2. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza entre

o(a) APRENDIZ e a CONCEDENTE, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.788/2008.

CLÁUSULA 2ª – DA VIGÊNCIA E DA JORNADA

2.1. O trabalho aprendiz terá vigência do dia 29/09/2026, podendo ser

prorrogado mediante aditivo, não ultrapassando o limite máximo de 2 (dois) anos na mesma empresa (exceto quando se tratar de jovem portador de deficiência).

2.2. A jornada de trabalho será de 4 horas diárias e 20 horas semanais, a

ser cumprida no horário das 13:00 às 17:00, com 15 minuto(s) de intervalo.

CLÁUSULA 3ª – DA BOLSA

3.1. O(A) APRENDIZ receberá da CONCEDENTE uma bolsa de

contraprestação mensal no valor de R$500,00 (QUINHENTOS REAIS).

2.3. A jornada praticada deve ser compatível com o horário escolar do(a)

APRENDIZ e com o horário de funcionamento da CONCEDENTE.

2.4. Em períodos de avaliações escolares, a carga horária do estágio será

reduzida pelo menos à metade, mediante comunicação prévia do trabalho acompanhada do calendário escolar.

CLÁUSULA 4ª – DO RECESSO REMUNERADO

4.1. É assegurado ao(à) APRENDIZ período de recesso de 30 (trinta) dias a

cada 12 (doze) meses de trabalho na mesma empresa, preferencialmente durante as férias escolares, ou proporcional caso o trabalho tenha duração inferior a 1 (um) ano.

4.2. O recesso será remunerado sempre que o trabalho for remunerado

por bolsa.

CLÁUSULA 5ª – DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Em caso de acidente pessoal o contato deverá ser realizado pelo telefone 4004-5423, mediante informação do número do CPF do segurado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o ocorrido. CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE São obrigação do CONCEDENTE:

a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao

Jovem aprendiz a realização das atividades propostas

b) Indicar funcionário com formação ou experiência profissional na

área de conhecimento desenvolvida no curso do Jovem Aprendiz, para orientá-lo e supervisioná-lo, observando o limite de até 10 (dez) estagiários simultaneamente para cada orientador/supervisor. Nome do funcionário responsável para orientar e supervisionar: ÉRICA DAIANE JUSTINO DE SOUSA EIRELI.

c) Elaborar programa de Jovem aprendiz e/ou Estágio de acordo com o

currículo escolar e/ou curso do estudante;

d) Elaborar e enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade

mínima de 06 (seis) meses, o relatório de atividades, com vista obrigatória do JOVEM APRENDIZ;

e) Disponibilizar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem

o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do jovem aprendiz;

f) Em caso de rescisão. Finalizar este Termo de Compromisso no sitio

eletrônico http://www.leigo.com.br/estágio, Ou solicitar formalmente ao IEL, sob pena de continuidade na cobrança, bem como entregar Termo de Realização do trabalho APRENDIZ e/ou ESTÁGIO com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho do Jovem Aprendiz;

g) Pagar a Bolsa (ou outra forma de contraprestação) conforme

previsto na cláusula terceira deste instrumento;

h) Reduzir a metade da carga horária do estágio nos períodos de

avaliação, quando a instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, estipulado no Termo de Compromisso;

i) Assegurar ao Jovem aprendiz sempre que o trabalho tenha duração

igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente nas férias escolares e dentro do período do Contrato de Jovem Aprendiz.

1. Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos

casos de o Jovem aprendiz ter duração inferior a 1 (um) ano;

2. O recesso de que trata esta alínea “i” deverá ser remunerado

quando o jovem aprendiz receber bolsa ou forma de contraprestação;

j) Aplicar ao jovem aprendiz a legislação à saúde e segurança do

trabalho.

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) JOVEM APRENDIZ

São obrigações do JOVEM APRENDIZ:

a) Cumprir com empenho a programação de trabalho como jovem

aprendiz;

b) Conhecer e cumprir as normas da CONCEDENTE, em especial as que

resguardam o sigilo de informações técnicas e tecnológicas;

c) Responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das

normas internas da CONCEDENTE;

d) Elaborar e apresentar relatório de estágio em prazo não superior a

6 (seis) meses, na forma e padrões estabelecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO;

e) Comunicar à CONCEDENTE e ao INSTITUTO EUVALDO LODI a

conclusão, o abandono, a interrupção do curso, bem como eventual mudança de curso ou instituição de ensino;

f) Informar ao INSTITUTO EUVALDO LODI e/ou à instituição de Ensino

quando suas atividades de jovem aprendiz estiverem em desacordo com as atividades descritas neste instrumento ou seu curso de formação;

g) Restituir à CONCEDENTE e/ou ao IEL quaisquer valores recebidos

indevidamente, inclusive aqueles depositados correspondentes a períodos não cumpridos em razão de faltas ou de rescisão antecipada deste Contrato de trabalho para Jovem Aprendiz.

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE

ENSINO São obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

a) Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu

representante ou assistente legal, quando ele for de absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

b) Avaliar as instalações da parte concedente do Jovem aprendiz e

sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

c) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no cargo

de jovem aprendiz, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do jovem aprendiz;

d) Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não

superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;

e) Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso,

reorientando o jovem aprendiz para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

f) Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação

dos estagiários de seus educandos;

g) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período

letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

CLÁUSULA 10ª – DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO EUVALDO LODI:

São obrigações do Instituto Euvaldo Lodi:

a) Identificar oportunidades de estágio;

b) Ajustar as condições de realização do jovem aprendiz;

c) Fazer o acompanhamento administrativo do jovem aprendiz;

d) Encaminhar negociação de segura contra acidentes pessoais;

e) Cadastrar os estudantes.

CLÁUSULA 11ª- DA RECISÃO:

O TERMO DE COMPROMISSO DO TRABALHO COMO JOVEM APRENDIZ será rescindido:

a) Por livre e unilateral deliberação da CONCEDENTE ou do

JOVEM;

b) Quando comprovado rendimento não satisfatório do JOVEM

APRENDIZ;

c) Por conclusão, abandono ou trancamento de matrícula, normas e

instruções convencionadas no presente TERMO DE COMPROMISSO DE TRABALHO DE JOVEM APRENDIZ, bem como nos convênios com a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e no contrato com a CONCEDENTE, dos quais decorre este documento legal.

CLÁUSULA 12º- DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE:

1. Obrigações mútuas. As partes, em comum acordo, submetem-se ao

cumprimento dos deveres e obrigações referentes à proteção de dados pessoais e se obrigam a tratar os Dados Pessoais coletados no âmbito do presente instrumento, se houver, de acordo com a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), no que couber e conforme aplicável. As partes deverão também garantir que seus empregados, agentes e sub – Contratados observem à LGPD.

a) Cada parte deverá cumprir os dispositivos da LGPD, bem como o

disposto nessa Cláusula, no tocante ao tratamento de Dados Pessoais;

b) Cada Parte deverá assegurar que quaisquer Dados Pessoais que

forneça à outra parte tenha sido obtidos em conformidade com a LGPD e deverão tomaras medidas necessárias, incluindo sem limitação, o fornecimento de informações, envio de avisos e inclusão de informações nas respectivas Políticas de Privacidade e demais documentos aplicáveis, e obtenção de consentimento dos titulares dos Dados Pessoais, quando aplicável, para assegurar que a outra Parte tenha o direito de processar tais Dados Pessoais;

c) Cada Parte deverá usar os esforços razoáveis para assegurar que

quaisquer Dados Pessoais que forneça à outra Parte sejam precisos e atualizados;

d) Se qualquer uma das Partes receber uma reclamação, consulta

ou solicitação de um titular de dados em relação ao tratamento de Dados Pessoais (incluindo, sem limitação, qualquer solicitação de acesso, retificação, exclusão, portabilidade ou restrição de tratamento de dados Pessoais) de acordo com o Artigo 18 da LGPD e, caso a assistência da outra Parte seja necessária para responder a reclamação, consulta e/ou solicitação, essa Parte deverá notificar a outra Parte, dentro de 5 (cinco) dias úteis. Neste caso, a Parte notificada cooperará com a Parte notificante;

e) Cada Parte será individualmente responsável pelo

cumprimento de suas obrigações decorrentes da LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente por autoridade reguladora competente;

f) Cada Parte se compromete a observar as regras previstas na

LGPD, sempre que for realizada a transferência de Dados Pessoais para fora do território brasileiro;

g) Cada Parte se compromete a manter os Dados Pessoais em

sigilo adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais contra acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão (“Tratamento não Autorizado ou Incidente”);

h) Cada Parte notificará a outra Parte por escrito, em até 72 horas,

sobre qualquer Tratamento não Autorizado ou Incidente ou violação das disposições desta Cláusula, ou se qualquer notificação, reclamação, consulta ou solicitação for feita por uma autoridade reguladora devido ao tratamento dos Dados Pessoais relacionados a este Contrato. Tal notificação deverá conter, no mínimo: I. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II. Informações sobre os titulares envolvidos; III. Informação sobre as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados; IV. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo causado.

i) No caso de uma notificação nos termos desta Cláusula, as Partes

atuarão em cooperação e prestarão assistência mútua;

j) No decorrer do presente contrato as pastes concordam que os

dados recebidos a partir de sua assinatura ficaram autorizados para que o IEL os utilize para o envio de mala direta, condução de avaliações, análise de qualificações, atendimento de solicitações, aplicação de cursos de educação ou treinamentos, cumprir as legislações aplicáveis, contatos comerciais institucionais e comunicados institucionais.

k) Na hipótese do término do presente contrato e, ausente

qualquer base legal para tratamento dos Dados Pessoais prevista na LGPD, as Partes comprometem-se a eliminar de seus registros e sistemas todos os Dados Pessoais a que tiverem acesso ou que porventura venham a conhecer ou te ciência em decorrência dos serviços previstos no Contrato, responsabilizando-se por qualquer dano causado à outra Parte ou a qualquer terceiro.

l) Todo o previsto nesta cláusula deverá ser observado, mutatis

mutandis, com relação às disposições previstas nas legislações internacionais referentes à proteção de dados pessoais, sempre que tais legislações forem aplicáveis aos serviços prestados por meio deste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA 13º- DA DISPOSIÇÃO GERAL:

Ausência eventuais, devidamente justificadas ou não justificadas, poderão, de acordo com critérios estabelecidos pela CONCEDENTE, acarretar descontos proporcionais no valor da contraprestação devida ao estagiário.

E por estarem junto acordados, assinam as partes o presente instrumento,

em 03 (três) vias de igual teor e forma. EMPRESA CONCEDENTE (ASSINATURA)

_____

ESTAGIÁRIO(A) (ASSINATURA)

_____

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ASSINATURA)

_____

REPRESENTANTE LEGAL DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

_____

REPRESENTANTE LEGAL DO (A) ESTAGIÁRIO (A)